# Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

# Cas pratique

## Exposé des hypothèses

**2100**

Monsieur Otto Ritair dirige une société prospère dans la distribution de fournitures pour fleuristes.

Ses locaux devenus trop exigus, il souhaite faire l'acquisition d'un bien immobilier qu'il a récemment identifié et qui correspond parfaitement à ses besoins.

Comme souvent en pareil cas, il a deux contraintes financières et une exigence patrimoniale.

Sur le plan financier :

-il dispose d'un apport limité au frais d'acquisition ;

-ses revenus futurs ne lui permettront pas de compléter et/ou de participer au financement de cette acquisition. Autrement dit, il faut que cet investissement « se finance tout seul ».

Sur le plan patrimonial, il souhaite :

-séparer cette acquisition de son patrimoine professionnel, afin de ne pas soumettre cet investissement aux aléas de l'exploitation,

-sécuriser et compléter sa retraite future, tout en anticipant une transmission de ce patrimoine immobilier à ses enfants.

Bien entendu, le réflexe élémentaire mais efficace consiste à lui conseiller la constitution d'une société civile immobilière, apte à répondre à sa problématique patrimoniale, sous réserve de respecter les précautions d'usage en matière de fonctionnement d'une société civile.

Les caractéristiques de cette acquisition sont les suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| Prix d'acquisition | 806 925 | Dont 56 925 de frais d'achat |
| Dont valeur Terrain | 187 500 | Soit 25 % du prix |
| Apport personnel | 56 925 | C'est son maximum |
| Emprunt souscrit | 750 000 | |
| Taux-Durée | 2,8 % | 20 ans, assurance incluse |
| Échéance annuelle | 49 484 | Échéances constantes |
| Loyer de départ | 50 000 | Revalorisation de 2 % par an |
| Charges propriétaires annuelles | 3 000 | Revalorisation de 2 % par an |
| Taux impôt/Revenu | 41 % | Suivant taux de 2023 |

| | | |
|---|---|---|
| CSG, CRDS… | 17,20 % | Taux applicable en 2023 |
| Bail 3, 6, 9 | | Stipulant toutes autres charges aux locataires |

Otto Ritair a déjà consulté son banquier habituel, qui lui assure un financement classique et sans soucis puisque le loyer prévisionnel de 50 000 € couvre le remboursement d'un emprunt à 100 % sur 20 ans au taux de 2,8 % assurance comprise, le financement était assuré !

D'un naturel méfiant et prudent, il vient consulter son expert-comptable favori afin de s'assurer que c'est la meilleure solution possible.

# Analyse du dossier

**2101**

Comme pour toute consultation, il convient tout d'abord de bien reformuler la demande en précisant le contexte dans lequel se trouve le client.

En l'occurrence, il s'agit de concilier, pour une même acquisition immobilière, le caractère et les exigences patrimoniales du dirigeant avec l'intérêt de la société d'exploitation.

Dès lors, il faut au préalable tenter de dresser la liste la plus exhaustive possible des modalités de détention de l'immobilier d'entreprise dans un contexte de séparation de ce patrimoine immobilier des aléas de l'exploitation.

## I. Stratégies possibles

**2102**

À ce jour, les stratégies à étudier et à comparer peuvent être listées de la façon suivante :

1 – stratégie dite classique : la société civile achète l'immeuble et le donne à bail à la société d'exploitation ;

2 – démembrement de l'immeuble : la société d'exploitation acquiert l'usufruit de l'immeuble alors que la société civile achète la nue-propriété, à condition d'anticiper les conséquences de la réforme du 14 novembre 2012, c'est-à-dire trouver un vendeur assujetti à l'IS ;

3 – le démembrement des parts de la société civile : l'usufruit des parts de la société civile est apporté ou cédé à la société d'exploitation, le dirigeant conservant la nue-propriété ;

4 – options à l'impôt sur les sociétés : c'est la stratégie classique avec toutefois une option à l'impôt sur les sociétés de la société civile ;

5 – le crédit-bail immobilier : le financement de l'immeuble se fait à travers la technique du crédit-bail, la société civile souscrivant un contrat de crédit-bail via un organisme financier et sous-loue ce bien à la société d'exploitation.

## II. Stratégies écartées

**2103**

Il existe évidemment d'autres stratégies ou d'autres techniques possibles qui ne seront pas évoquées ici pour les raisons suivantes.

Celle consistant à acquérir, via une société civile immobilière, un terrain puis concéder à la société d'exploitation un bail à construction. Cette solution ne peut être évoquée dans le cas présent puisque l'acquisition porte sur un bien déjà construit.

Nous n'aborderons pas non plus la possibilité pour la société d'exploitation d'acquérir en direct le bien immobilier ou d'inscrire à son actif les titres de la société civile puisque, par une prudence que nous encouragerons, le dirigeant souhaite séparer son acquisition des aléas de l'exploitation.

Dans un premier temps, nous ne retiendrons pas non plus la technique du crédit-bail, car cette stratégie qui assure un financement « tranquille » comporte une véritable bombe à retardement postérieurement à la levée d'option du crédit-bail.

## III. Paramètres à prendre en compte

**2104**

Afin de comparer la pertinence de ces différentes stratégies de la façon la plus objective possible, il convient de considérer :

1 – l'adéquation de la stratégie avec les contraintes exprimées par le client ;

2 – les modalités et difficultés de mise en œuvre ;

3 – mais surtout de comparer entre eux les performances financières, sur une même période, et à travers le double prisme que constituent :

a) les sommes décaissées par le dirigeant sur toute la période d'investissement,

b) les sommes décaissées par l'entreprise sur la même période.

Tout en analysant la situation globale de l'opération à la fin de la période d'investissement.

À cet effet, nous considérerons que la valeur de l'immeuble au terme des 22 ans est de 1 040 673 € compte tenu d'une revalorisation très prudente d'environ 1,5 %.

# Les solutions

## I. Commençons par la conclusion !

**2105**

Les stratégies 1 à 4 (voir § 2102 (20160713132856255.html#2102)) sont comparées. Le tableau de synthèse des simulations reproduit page suivante comparant ces quatre stratégies se passe de tout commentaire.

| Années | SCI IS | | | Démembrement de l'immeuble | | | SCI classique | | | SCI avec CTU | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trésorerie Individuelle de l'associé | Cumul Trésorerie individuelle | Trésorerie Société exploitation | Trésorerie Individuelle de l'associé | Cumul Trésorerie individuelle | Trésorerie Société exploitation | Trésorerie Individuelle de l'associé | Cumul Trésorerie individuelle | Trésorerie Société exploitation | Trésorerie Individuelle de l'associé | Cumul Trésorerie individuelle | Trésorerie Société exploitation |
| 1 | – 56925 | – 56 925 | – 39 600 | – 10 092 | – 10 092 | – 21 618 | – 71 903 | – 71 903 | – 39 600 | – 50 999 | – 50 999 | – 39 591 |
| 2 | – 1 434 | – 58 359 | – 39 996 | – 10 848 | – 20 940 | – 34 377 | – 17 464 | – 89 367 | – 39 996 | | – 50 999 | – 43 737 |
| 3 | – 949 | – 59 308 | – 41 238 | – 10 868 | – 31 808 | – 35 406 | – 17 838 | – 107 205 | – 41 238 | | – 50 999 | – 44 729 |
| 4 | – 459 | – 59 767 | – 42 500 | – 10 888 | – 42 696 | – 36 419 | – 18 168 | – 125 373 | – 42 500 | | – 50 999 | – 45 704 |
| 5 | | – 59 767 | – 42 925 | – 10 909 | – 53 605 | – 36 661 | – 18 513 | – 143 886 | – 42 925 | | – 50 999 | – 45 989 |
| 6 | – 1 145 | – 60 912 | – 43 354 | – 10 930 | – 64 535 | – 36 910 | – 18 872 | – 162 758 | – 43 354 | | – 50 999 | – 46 281 |
| 7 | – 1 367 | – 62 279 | – 43 788 | – 10 951 | – 75 486 | – 37 165 | – 19 246 | – 182 004 | – 43 788 | | – 50 999 | – 46 581 |
| 8 | – 1 085 | – 63 364 | – 44 226 | – 10 972 | – 86 458 | – 37 428 | – 19 636 | – 201 640 | – 44 226 | | – 50 999 | – 46 889 |
| 9 | – 804 | – 64 168 | – 44 668 | – 10 993 | – 97 451 | – 37 698 | – 20 042 | – 221 682 | – 44 668 | | – 50 999 | – 47 205 |
| 10 | – 523 | – 64 691 | – 45 115 | – 11 015 | – 108 466 | – 37 975 | – 20 465 | – 242 147 | – 45 115 | | – 50 999 | – 47 530 |
| 11 | – 242 | – 64 933 | – 45 566 | – 11 037 | – 119 503 | – 38 259 | – 20 904 | – 263 051 | – 45 566 | | – 50 999 | – 47 864 |
| 12 | | – 64 933 | – 46 021 | – 11 059 | – 130 562 | – 38 552 | – 21 362 | – 284 413 | – 46 021 | | – 50 999 | – 48 206 |
| 13 | | – 64 933 | – 46 482 | – 11 081 | – 141 643 | – 38 852 | – 21 838 | – 306 251 | – 46 482 | | – 50 999 | – 48 558 |
| 14 | | – 64 933 | – 46 946 | – 11 104 | – 152 747 | – 39 161 | – 22 332 | – 328 583 | – 46 946 | | – 50 999 | – 48 919 |
| 15 | | – 64 933 | – 47 416 | – 11 127 | – 163 874 | – 39 478 | – 22 847 | – 351 430 | – 47 416 | | – 50 999 | – 49 290 |
| 16 | | – 64 933 | – 47 890 | – 11 150 | – 175 024 | – 39 804 | – 23 381 | – 374 811 | – 47 890 | | – 50 999 | – 49 671 |
| 17 | | – 64 933 | – 48 369 | – 11 173 | – 186 197 | – 40 139 | – 23 937 | – 398 748 | – 48 369 | | – 50 999 | – 50 062 |
| 18 | | – 64 933 | – 48 853 | – 11 196 | – 197 393 | – 40 484 | – 24 513 | – 423 261 | – 48 853 | | – 50 999 | – 50 464 |
| 19 | | – 64 933 | – 49 341 | – 11 220 | – 208 613 | – 40 838 | – 25 113 | – 448 374 | – 49 341 | | – 50 999 | – 50 877 |
| 20 | | – 64 933 | – 49 835 | – 11 244 | – 219 857 | – 41 202 | – 25 735 | – 474 109 | – 49 835 | | – 50 999 | – 51 302 |
| 21 | | – 64 933 | – 50 333 | – 3 176 | – 223 033 | – 1 075 | 19 732 | – 454 377 | – 50 333 | | – 50 999 | – 5 839 |
| 22 | | – 64 933 | – 50 836 | – 2 465 | – 225 498 | 2 547 | 24 152 | – 430 225 | – 50 836 | | – 50 999 | – 1 746 |
| | | – 64 933 | | | – 225 498 | | | – 430 225 | | | – 50 999 | |
| Totaux | – 64 934 | | – 1 005 295 | – 225 497 | | – 746 953 | – 430 224 | | – 1 005 295 | – 50 999 | | – 957 033 |
| Prix de cessions net | 651 266 | | | 917 774 | | | 917 857 | | | 917 857 | | |
| Solde net | 586 332 | | | 692 277 | | | 487 633 | | | 866 859 | | |

(20160713132856255_1.jpg)

Tableau de synthèse élaboré avec le logiciel PATRIM'EXPERT (1)

Ce tableau compare, pour chacune des quatre stratégies possibles invoquées ci-dessus, les trois éléments déterminants suivants.

**Trésorerie individuelle associée :** il s'agit évidemment des sommes que le dirigeant a dû consacrer chaque année au financement de l'opération, le plus souvent constitué par l'impôt sur le revenu acquitté. Il convient de préciser que ces sommes ont bien entendu déjà payé l'impôt !

**Trésorerie société d'exploitation :** par le même raisonnement, ces montants représentent les sommes que la société d'exploitation a dû réellement décaisser concernant l'opération en tenant compte de la totalité des flux concernés par le financement de l'opération d'investissement.

**Solde de cession net :** il s'agit du montant réellement disponible dans l'hypothèse d'une cession de l'immeuble au terme des 22 ans en partant d'une hypothèse d'un prix de cession de 1 040 673 € correspondant au prix d'acquisition de 750 000 € majoré de 1,5 % par an pendant 22 ans.

(1) Le module « Immobilier d'entreprise – société civile immobilière » du logiciel PATRIM'EXPERT propose de comparer plusieurs méthodes d'acquisition de l'immeuble d'exploitation via une SCI. Pour tous renseignements, contacter Henri Rivière (01 47 70 72 86 – hriviere@grouperf.com) ou Bruno Godinot (01 47 70 40 21 – bgodinot@grouperf.com).

Malgré l'évidence, osons quelques commentaires.

Sur toute la période de financement, la stratégie qui consiste à démembrer directement l'immeuble (2) est, sur le plan financier, la meilleure si l'on se borne à comparer le montant total des décaissements opérés par la société d'exploitation !

Cependant, cette stratégie présente l'inconvénient d'obliger le dirigeant à consentir des décaissements réguliers en l'absence de tout revenu lié à l'investissement, ce que le client nous avait précisément demandé d'éviter. Répétons de plus que depuis le 14 novembre 2012, il faudra trouver un vendeur assujetti à l'impôt sur les sociétés pour ne pas lui faire supporter un impôt au taux marginal sur le prix de cession de l'usufruit.

Pour cette même raison, il convient d'écarter tout aussi radicalement la stratégie classique (1), puisque cette technique oblige également le dirigeant à des décaissements dont l'importance croît en même temps que le remboursement de l'emprunt !

Dans le cadre des contraintes imposées par le client, la stratégie consistant à faire opter la société civile à l'impôt sur les sociétés (4) peut paraître intéressante tout au long de l'exploitation. Hélas, cette technique est totalement disqualifiée par le coût de sortie lié à la cascade d'impôts lors de la cession de l'immeuble dans un premier temps, puis de la distribution de dividendes ensuite. De plus, il faut évidemment remarquer que plus la valeur de l'immeuble augmente, plus le coût de sortie est pénalisé par les impositions en cascade.

Enfin, la stratégie consistant à démembrer les parts de la société civile (3) remplit toutes les conditions imposées par notre client tout en représentant un coût raisonnable pour la société d'exploitation et en préservant les conditions d'une exonération d'impôt de plus-value en cas de cession au terme de la période d'investissement.

Examinons à présent plus en détail chacune des simulations.

## II. Le schéma classique (stratégie 1)

**2106**

Concernant le schéma classique de la société civile acquéreuse de l'immeuble et consentant à la société d'exploitation un bail commercial.

L'inconvénient récurrent de cette stratégie réside dans l'application des revenus fonciers qui consiste à imposer un résultat dégagé fiscalement, mais dont l'investisseur ne perçoit aucun montant.

Il suffit de détailler les trois premières années de l'acquisition souhaitée par M. Otto Ritair pour s'en convaincre (pour des raisons pédagogiques, il n'a pas été tenu compte du décalage d'un an lié au paiement de l'impôt. Par ailleurs, le montant de l'apport personnel a aussi été négligé).

**Calcul du revenu foncier & impôt**

| Année | 2024 | 2025 | 2026 | 2043 |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Loyer | 51 000 | 52 020 | 53 060 | 74 297 |
| Charges Propriétaires | - 3 060 | - 3 121 | - 3 184 | - 4 458 |
| Intérêt emprunt | - 19 833 | - 19 005 | - 18 154 | 0 |
| **Revenus fonciers** | **28 107** | **29 894** | **31 722** | **69 839** |
| Impôt & PS | 15 343 | 15 623 | 17 709 | 38 758 |
| **Incidence en trésorerie** | | | | |
| Recettes | 47 940 | 48 899 | 49 876 | 69 839 |
| Emprunt | - 49 018 | - 49 018 | - 49 018 | - 49 018 |
| Impôt | - 15 343 | - 15 623 | - 17 629 | - 38 758 |
| **Solde** | **– 16 421** | **– 15 742** | **– 16 771** | **– 17 937** |

À la lecture de ce tableau, on ne peut que « constater les dégâts ».

Le revenu foncier dégagé mais non perçu à cause du remboursement de l'emprunt, la non-déductibilité des remboursements de capital ainsi qu'un taux d'imposition très élevé rendent cette stratégie très délicate et réservée aux dirigeants pouvant dégager à titre personnel des liquidités importantes chaque année.

Dès lors, on sent presque instinctivement que l'option à l'impôt sur les sociétés va pouvoir résoudre une grande partie de ce problème dans la mesure où l'on pourra déduire du montant des loyers l'amortissement de l'immeuble (sans la valeur du terrain) et sur une durée généralement comprise entre 40 et 50 ans. Dans notre exemple, nous avons retenu par prudence une durée de 50 ans, soit un amortissement annuel de 11 250 €.

Avantages supplémentaires, contrairement au régime des revenus fonciers, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés permet de déduire intégralement les frais d'acquisition.

De plus, le résultat fiscal ainsi diminué de l'amortissement subira un taux d'impôt très largement inférieur à celui de l'impôt sur le revenu puisque, en deçà de 43 200 €, le taux d'impôt sera de 15 %.

## III. Option pour l'IS (stratégie 4)

**2107**

Examinons l'incidence de ces dispositions sur la même période.

Grâce à la synthèse figurant en annexe.

La constatation est évidente, le faible taux d'impôt additionné à une base fiscale plus favorable permet un financement beaucoup plus serein de l'investissement pendant toute la durée de l'emprunt.

L'effort personnel en trésorerie est très faible les 4 premières années, puis nul les années suivantes.

Cependant, la loi de finances pour 2004 ayant supprimé l'exonération de plus-value pour durée de détention des titres de sociétés de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, l'option pour l'impôt sur les sociétés devient quasiment rédhibitoire dans la plupart des cas.

Au cas présent, une cession simulée au terme des 22 ans présenterait un solde de cession net d'impôt de 790 892 € alors que dans la stratégie SCI classique à l'IR, il serait de 1 011 725 €.

En effet, tout investisseur « normalement constitué » cherche dans son investissement un revenu sécurisé et un espoir de plus-value, que ce soit pour une cession future ou pour une transmission à ses héritiers.

Il arrive cependant qu'à cause de conditions imprévues (urbanisme, quartiers défavorisés, incivilités), certains investissements finissent par ne plus présenter aucune garantie de plus-value.

C'est sans doute dans ces seules conditions, relativement extrêmes, que l'on pourra envisager une option à l'impôt sur les sociétés pour une société civile immobilière.

# IV. Démembrement de l'immeuble (stratégie 2)

**2108**

Examinons à présent de façon synthétique l'hypothèse d'un démembrement de l'immeuble, c'est-à-dire la stratégie qui consiste à faire acquérir l'usufruit de l'immeuble par la société d'exploitation, la nue-propriété de l'immeuble étant acheté par la société civile du dirigeant qui prendra soin évidemment de ne pas opter pour l'impôt sur les sociétés.

Les caractéristiques et les précautions à prendre dans ce type d'opérations ont été amplement décrites dans les chapitres précédents.

Il nous reste à présent à déterminer le mode de calcul de la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété de l'immeuble.

## A. Calcul de la valeur de l'usufruit

**2109**

Rappelons tout d'abord que l'acquisition par une société d'exploitation de l'usufruit d'un immeuble ne peut et ne doit s'envisager qu'à travers une valorisation économique, le barème de l'article 669 du code général des impôts étant strictement réservé à calculer l'assiette des droits d'enregistrement.

La valeur de l'usufruit de l'immeuble ne peut se calculer qu'à travers l'actualisation de ses flux de revenus futurs qui sont représentés ici par son loyer, sur une durée définie et en choisissant un taux d'actualisation incontestable.

Concernant le montant des flux de revenus futurs, ils sont évidemment représentés de façon incontestable par le montant du loyer, c'est-à-dire ici 50 000 €.

La durée que nous avons choisie est de 22 ans pour des raisons évidentes de pédagogie et afin de rendre parfaitement comparables sur la même période l'ensemble des stratégies évoquées.

Quant au choix du taux d'actualisation et sans revenir sur les considérants évoqués dans le chapitre sur la valorisation économique des droits démembrés, il convient de retenir un taux objectif et non contestable.

Le taux d'actualisation retenu ici est de 8,67 %, soit le taux de rendement de l'immeuble à la date de son acquisition net de l'impôt sur les sociétés, augmenté du taux d'indexation du loyer, voir chapitre sur le choix du taux.

Loyer : 50 000 € (retenu sans indexation)

Prix d'acquisition : 750 000 €

Taux de rendement : 6,67 %

Indexation des loyers retenu : 2 %

Taux d'actualisation : 8,67

Calculé sur les cash flows net d'impôt (voir chapitre Comment calculer la valeur de la cession à terme fixe de parts sociales)

Par conséquent, la valeur de l'usufruit de l'immeuble sur une durée de 22 ans au taux d'actualisation de 8,67 % s'élève à 563 729 €. À l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble vient s'ajouter évidemment la quote-part au prorata des frais d'acquisition, soit la somme de 30 049 €.

## B. Financement de l'acquisition

### 1. Pour la société d'exploitation

**2110**

Dans ce schéma, la société d'exploitation va souscrire un emprunt amortissable de 590 000 € et va pouvoir déduire l'amortissement de ce droit d'usufruit sur la durée consentie, c'est-à-dire 22 ans.

En résumé, cette opération va permettre à la société d'exploitation, moyennant la souscription d'un emprunt de 590 000 €, de substituer à une charge réellement décaissée, c'est-à-dire le loyer, un montant calculé représentant l'amortissement du droit d'usufruit.

De façon plus explicite, la société va amortir sur une durée de 22 ans un montant fixe de 25 624 € (563 729 / 22), alors qu'elle s'apprêtait à payer un loyer de 50 000 € indexés.

L'avantage est évidemment considérable… En tout cas pour la société d'exploitation !

### 2. Pour le dirigeant

**2111**

Quant au dirigeant, il devra acquérir la nue-propriété de l'immeuble pour une valeur de 186 271 € augmentés de 26 876 € de frais d'acquisition, pour lequel il devra souscrire un emprunt de 160 000 €.

Comme évoqué dans le chapitre sur les conséquences fiscales du démembrement de propriété, les intérêts payés relatifs à la souscription de cet emprunt par la société civile immobilière ne sont pas déductibles et, par conséquent, le dirigeant devra supporter intégralement le remboursement de l'emprunt souscrit sans pouvoir bénéficier d'un allégement fiscal.

Dans cet exemple, notre dirigeant devra consacrer chaque année près de 13 k€ pour ce financement, voir tableau.

C'est pour cette raison que l'on a coutume de surnommer cette situation comme la stratégie « réservée aux riches » qui, on l'aura compris, le deviennent encore plus !

## C. Pour conclure sur ces stratégies

**2112**

À ce stade, une première conclusion s'impose.

Si le dirigeant dispose déjà d'importantes liquidités, il y a évidemment tout intérêt à choisir la stratégie du démembrement direct de l'immeuble, encore une fois, à condition que le vendeur soit assujetti à l'IS.

Si, par contre, il ne dispose d'aucune liquidité à titre personnel, il ne pourra choisir ni la stratégie la plus efficace du démembrement de l'immeuble, ni la stratégie la plus classique de la société civile propriétaire de l'immeuble et consentant à la société d'exploitation un bail commercial.

Doit-il pour autant se résoudre à faire opter sa société civile à l'impôt sur les sociétés avec pour conséquence dramatique d'échapper définitivement à la chance de pouvoir bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession éventuelle pour durée de détention (voir § 44 (20190723084457856.html#44)) ?

L'idéal évidemment serait de pouvoir bénéficier des effets du régime fiscal de l'impôt sur les sociétés sans avoir besoin de faire opter la société civile !

C'est précisément ce que permet la technique dite du démembrement des parts de la société civile.

# V. Démembrement des parts de la société civile (stratégie 3)

## A. Comment faire ?

**2113**

La solution consiste, pour Otto Ritair à céder à sa société d'exploitation l'usufruit des titres de la SCI pour une durée temporaire que nous avons arrêtée ici à 22 ans, sujet sur lequel nous reviendrons en détail ci-après.

Avant d'en mesurer les effets, il convient de chiffrer la valeur économique de l'usufruit des parts de la SCI.

Cet usufruit va permettre à la société d'exploitation de percevoir les fruits de la SCI représentés par les loyers sous déduction des charges et ce, pendant toute la durée de l'usufruit consenti.

La valeur de cet usufruit est donc, selon la formule consacrée par Jean Aulagnier et avalisée par la jurisprudence, la valeur actuelle des flux de revenus, et en l'occurrence des flux de trésorerie, engendrés pendant la durée de l'usufruit, comme calculés sur le tableau suivant, directement issu du logiciel FVI Patrim expert.

| Année | valeur locative | Charges usufructuaire | Emprunt | IS | Trésorerie nette | Taux d'actualisation | Valeur actualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50 000 | – 3 000 | – 49 018 | 10 453 | 8 436 | 8,67 % | 7 763 |
| 2024 | 51 000 | – 3 060 | – 49 018 | – 4 214 | – 5 292 | 18,09 % | – 4 481 |
| 2025 | 52 020 | – 3 121 | – 49 018 | – 4 661 | – 4 780 | 22,33 % | – 3 725 |
| 2026 | 53 060 | – 3 184 | – 49 018 | – 5 118 | – 4 259 | 39,46 % | – 3 054 |
| 2027 | 54 122 | – 3 247 | – 49 018 | – 5 586 | – 3 730 | 51,55 % | – 2 461 |
| 2028 | 55 204 | – 3 312 | – 49 018 | – 6 066 | – 3 192 | 64,69 % | – 1 938 |
| 2029 | 56 308 | – 3 378 | – 49 018 | – 6 557 | – 2 645 | 78,96 % | – 1 478 |
| 2030 | 57 434 | – 3 446 | – 49 018 | – 7 059 | – 2 089 | 94,48 % | – 1 074 |
| 2031 | 58 583 | – 3 515 | – 49 018 | – 7 574 | – 1 524 | 111,34 % | – 721 |
| 2032 | 59 755 | – 3 585 | – 49 018 | – 8 101 | – 949 | 129,67 % | – 413 |
| 2033 | 60 950 | – 3 657 | – 49 018 | – 8 641 | – 366 | 149,58 % | – 146 |
| 2034 | 62 169 | – 3 730 | – 49 018 | – 9 193 | 228 | 171,22 % | 84 |
| 2035 | 63 412 | – 3 805 | – 49 018 | – 9 759 | 830 | 194,73 % | 282 |
| 2036 | 60 480 | – 3 881 | – 49 018 | – 10 339 | 1 443 | 220,28 % | 451 |
| 2037 | 65 974 | – 3 958 | – 49 018 | – 10 332 | 2 066 | 248,05 % | 593 |
| 2038 | 67 293 | – 4 038 | – 49 018 | – 11 540 | 2 698 | 278,23 % | 713 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 68 639 | – 4 118 | – 49 018 | – 12 162 | 3 341 | 311,02 % | 813 |
| 2040 | 70 012 | – 4 201 | – 49 018 | – 12 800 | 3 994 | 346,66 % | 894 |
| 2041 | 71 412 | – 4 285 | – 49 018 | – 13 453 | 4 657 | 385,38 % | 960 |
| 2042 | 72 841 | – 4 670 | – 49 018 | – 14 121 | 5 331 | 427,46 % | 1 011 |
| 2043 | 74 297 | – 4 458 | | – 14 647 | 55 192 | 473,20 % | 9 629 |
| 2044 | 75 783 | – 4 547 | | – 14 997 | 56 240 | 522,89 % | 9 029 |
| Montant total | | | | | | | 12 729 |

## B. Le choix du taux d'actualisation

**2114**

Les vrais problèmes techniques résident dans le choix du taux d'actualisation et la durée de l'usufruit consenti à la société d'exploitation.

Nous avons vu pourquoi, pour des raisons d'objectivité, il convient de retenir le taux de rendement effectif du bien.

D'ailleurs ce sujet ne fait plus débat, même si tous les problèmes ne sont encore totalement tranchés, (voir le chapitre Taux).

Au cas présent, ce taux oscille autour de 6,67 si l'on compare le loyer brut (50 k€) au prix d'acquisition hors frais (750 K€).

Mais on constate toutefois que l'écart de valeur entre les taux objectifs ci-dessus constatés et d'autres taux choisis dans une large fourchette d'évaluation peuvent conduire à des distorsions sensibles.

Les flux tenant compte de l'impôt acquitté par l'usufruitier et le revenu étant indexé à hauteur de 2 % par an, il convient d'intégrer ces deux éléments dans la détermination du taux (voir § 511 (20190730150406293.html#511)), soit (6,67 % + 2 %) = 8,67 %.

Au cas présent, plusieurs éléments militent en faveur du taux 8,67 % :

a) C'est le taux actuel de rendement du bien net d'impôt (loyer perçu net de charges usufruitières/investissement total) intégrant l'indexation du loyer et l'impôt sur les sociétés.

b) Le prix décaissé permettra à la société d'exploitation de rentabiliser réellement l'investissement.

c) Le prix perçu par Otto Ritair est minimisé et génère une plus-value légère, ce qui s'explique par la faible durée de détention, et l'apport personnel.

d) Ce prix, dont le calcul économique et financier est difficile à remettre en cause, sera le plus facile à défendre vis-à-vis de l'administration fiscale car elle ne pourra mettre en œuvre ni l'arsenal de la répression de l'abus de droit (LPF art. L. 64 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069583&numero=L64&idspad=LEGIARTI000037993642))

ni l'acte anormal de gestion, puisque la motivation de la société est avant tout financière et juridique et que son investissement est fondé sur un taux de rentabilité de plus de 5 % (à comparer au rendement actuel des SICAV inférieur à 1 % !).

Sur ce sujet, je vous recommande la lecture de l'ouvrage de Pierre Fernoux, « Gestion fiscale du patrimoine » – Groupe Revue Fiduciaire – Ouvrage indispensable, qui est aux conseillers en gestion de Patrimoine ce que le Guide Michelin est au gastronome ! À condition d'avoir le dernier millésime.

L'autre élément variable de l'étude est constitué par la durée de l'usufruit temporaire.

Dans les faits, la durée doit être suffisamment longue pour que l'investissement de la société d'exploitation soit financièrement rentable.

## C. Conséquence de cette stratégie pour le dirigeant

**2115**

Otto Ritair encaisse le prix de cession de 12 729 € et devra s'acquitter d'un impôt sur le revenu au taux marginal (ici 41 %) augmenté des 17,20 % et ceci depuis le 14 novembre 2012 (voir § 1015 (20151105114418530.html#1015)). Par simplification, nous négligerons l'incidence du prix d'acquisition des parts de la SCI.

Pendant 22 ans, il ne sera pas titulaire des revenus et, par conséquent, sera déchargé de toute imposition, y compris au titre de l'IFI, ce qui, par ailleurs, était déjà le cas.

Au terme des 22 ans, l'usufruit s'éteindra et la pleine propriété des parts sera reconstituée. Otto Ritair, redeviendra, sans aucune imposition supplémentaire, plein propriétaire des parts de la SCI et des revenus attachés.

Pour lui, les objectifs sont parfaitement atteints : il conserve son patrimoine et le revenu futur, ainsi que l'espoir de plus-value potentielle à la revente.

Par ailleurs, il « ne mettra plus la main à la poche » pour payer chaque année un complément d'impôt !

De plus, s'il le souhaite, il pourra en profiter pour transmettre à ses enfants la nue-propriété des parts de la société civile dans des conditions idéales, c'est-à-dire pour un coût quasiment nul, compte tenu des abattements légaux en vigueur.

Bref, c'est un schéma idéal !

## D. Conséquence de cette stratégie pour la société d'exploitation

**2116**

Elle décaisse le prix de son usufruit temporaire de 12 729 €, qui sera considéré comme une immobilisation incorporelle, amortissable sur 22 ans, soit 579 € par an.

Grâce aux récentes jurisprudence (voir chapitre XY) cet acte sera enregistré au droit fixe, actuellement de 125 €.

En matière d'IS, elle devra imposer le résultat dégagé par la SCI, sous déduction de l'amortissement de l'usufruit.

Corrélativement, les sommes réellement distribuées par la SCI ne seront pas imposées (CGI art. 238 bis K (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=238%20bis%20K&idspad=LEGIARTI000031815581)).

Au niveau de la société d'exploitation, le calcul d'IS a été prévu au taux unique de 25 %, car on peut supposer que la société continuera à faire des bénéfices annuels supérieurs à 43 200 €.

On peut aussi remarquer que dès la première année, la société d'exploitation devra verser à la société civile une trésorerie de 2018 €, ce qui, augmenté du crédit d'impôt dont elle bénéficie la première année grâce à la prise en compte des frais d'acquisition, qui s'élèvent à 14 231 € (56 925 × 25 %), représente en trésorerie une ressource (recette) de 12 213 €, qu'il est bon de comparer au prix d'acquisition de l'usufruit temporaire des parts qu'elle a effectivement décaissées et qui était de 12 729 € !

Bien sûr, pendant les 20 années suivantes, la société d'exploitation devra supporter un décaissement annuel, d'ailleurs tout à fait minime, pour percevoir, à l'issue du remboursement par la société civile de l'emprunt contracté, un montant significatif d'environ 70 000 €.

Globalement, et sous réserve de quelques précautions dont il sera question ci-dessous, la société d'exploitation aura également réalisé une opération très profitable :

-sur le plan financier, en faisant un investissement dont la rentabilité faciale est de plus de 8 %, et dont le décaissement réel s'échelonne sur les 22 années suivantes.

-sur le plan juridique, par une rédaction adroite des statuts, elle sera à même de sécuriser sur une très longue période ses conditions locatives, tant au niveau du coût de la location que des autres conditions (travaux, déménagement, changement d'objet).

L'intérêt économique de la société s'apprécie facilement lorsqu'on compare le coût d'occupation sur la durée de démembrement en mesurant d'un côté l'impact en trésorerie d'une situation où la société serait uniquement locataire d'une situation où celle-ci est à la fois locataire et usufruitière.

Au cas d'espèce, le total des décaissements pour la société sur 22 ans est de 1 023 709 € lorsqu'elle est uniquement locataire, que la SCI soit ou non à l'IS évidemment, alors qu'il est de 917 658 € lorsque la société est locataire et usufruitière.

Enfin, ce coût est maîtrisé pendant toute la durée du démembrement, soit 22 ans, alors qu'il est susceptible de subir une nette augmentation si l'hypothèse d'une indexation du loyer de 2 % par an s'avère trop faible sur les 22 prochaines années. En effet, dans la première hypothèse, une majoration de l'indexation entraînera une majoration des revenus de la SCI revenant à l'usufruitier, ce qui ne sera pas le cas en l'absence de démembrement.

## E. Conséquence de cette stratégie pour la société civile

**2117**

En réalité, le seul changement consiste à établir une comptabilité commerciale BIC-IS, au moins tant que l'usufruit est détenu par une société commerciale.

À l'extinction de l'usufruit, Otto Ritair redevenant plein propriétaire, il faudra revenir à une déclaration fiscale 2072 établie comme en matière de revenus fonciers.

## F. Précautions à prendre

### 1. Clause des statuts

**2118**

Bien sûr, il faudra porter une attention particulière à la rédaction de ses statuts et notamment sur les clauses suivantes :

#### a) Sur la présence et le vote lors des assemblées

**2119**

a. Il n'est pas utile ici de revenir sur le long et douloureux débat qui agite la communauté professionnelle sur le fait de savoir qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire est associé. Cette question est désormais définitivement tranché par la cour de cassation (voir annexe 19). Il suffit de façon très pragmatique de se souvenir que seul le nu-propriétaire est, au plan du droit civil et du droit fiscal, propriétaire. Cela pourtant ne doit pas conduire à exclure l'usufruitier de toute participation aux assemblées générales ordinaires, et à le laisser prendre part au vote concernant l'affectation des résultats, principe que la loi pacte à inscrit dans la loi.

b. En ce qui concerne notre situation, il faut préconiser d'inscrire dans les statuts que l'usufruitier devra être convoqué à toutes les assemblées générales, et qu'il disposera du droit de vote en ce qui concerne les résolutions d'affectation du résultat annuel, ce qui est maintenant d'ordre public.

c. Enfin, il est judicieux de prévoir de maintenir également son droit de vote, à minima pour toutes les résolutions décidant des relations locatives de l'immeuble propriété de la société civile.

#### b) Sur la répartition des résultats

Le résultat courant

**2120**

a. Le calcul ayant abouti à la valeur de l'usufruit temporaire des parts sociales a été établi sur le montant de la trésorerie réellement distribuée à l'associée, à savoir la société d'exploitation.

b. Le résultat de la société civile, malgré l'obligation d'amortir le bien immobilier, sera toujours supérieur à la trésorerie disponible. Pour la majorité des auteurs, l'usufruitier des parts sociales qui se contenterait d'appréhender, en termes de résultat, que la partie du bénéfice disponible en trésorerie, serait susceptible de commettre au bénéfice du nu-propriétaire

une donation indirecte, dont les conséquences civiles et fiscales sont relativement importantes. (Sur ce point cependant, deux arrêts sont venus contredire cette position en rappelant que l'usufruitier avait vocation aux bénéfices distribués et non pas distribuables ! La nuance est fine MAIS importante !)

c. Sans revenir ici sur un débat, éminemment technique et compliqué, sur la véritable nature de la donation indirecte, nous pensons qu'une rédaction de répartition du résultat prévu dès l'origine dans les statuts de la société civile serait de nature à solutionner ce risque. Il suffit par exemple d'adopter, statutairement, une clause selon laquelle la distribution du résultat aux associés ne pourra jamais être supérieure aux liquidités existantes. Le surplus du résultat étant affecté au report à nouveau. Certains juristes préconisent d'insérer cette clause non pas dans les statuts, mais dans l'acte portant cession de l'usufruit temporaire des parts de la SCI.

d. De ce fait, l'usufruitier des parts sociales recevrait la juste contrepartie de son investissement financier, puisque son prix d'acquisition a été très exactement calculé sur le montant de la trésorerie à percevoir.

Remarquons que de nombreuses opérations sont commercialisées par des professionnels sur ce type de schéma de séparation entre l'usufruitier, qui achète en réalité des revenus futurs qu'il compte bien évidemment réellement encaisser, et le nu-propriétaire, investisseur qui, n'ayant pas besoin de revenus, se contente de consolider son patrimoine futur.

Le résultat exceptionnel

**2121**

Le résultat exceptionnel provenant de la vente peut être réparti entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et il semble que cette hypothèse soit celle respectant au mieux l'intérêt de la société usufruitière et des nus-propriétaires. Selon le BOFiP (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-10-20-12/09/2012 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/BIC/3134-PGP/2012-09-12/data.html#)), « sauf convention contraire régulièrement conclue avec l'usufruitier, le nu-propriétaire supporte l'impôt à raison des résultats qui ne sont pas imposés au nom de l'usufruitier, c'est-à-dire, en pratique, à raison des résultats exceptionnels. » Cependant, une clause attribuant au seul nu-propriétaire l'intégralité du résultat exceptionnel résultant de la vente de l'immeuble pourrait entraîner une perte de revenu futur pour l'usufruitier qui escomptait sur toute la durée du démembrement, la perception de flux futurs. Une clause répartissant ainsi le revenu en tentant compte des gains attendus par l'usufruitier permettrait d'envisager cette hypothèse tout en préservant l'intérêt économique de la société.

## 2. Promesse de bail à terme

**2122**

À titre presque superfétatoire, l'on pourra prévoir dans l'acte de cession de l'usufruit temporaire des parts sociales, qu'au terme de cet usufruit, la société d'exploitation garderait la faculté de poursuivre ou non le bail qu'il lui a été consenti dans les conditions de la législation en vigueur.

## 3. Clause bénéficiaire de l'assurance-décès

**2123**

a. Remarquons tout d'abord que la souscription d'un contrat d'assurance, destiné à rembourser l'emprunt en cas de décès du souscripteur, n'est pas automatique dans le cadre du schéma envisagé. En effet, il est fréquent que, tant la société civile que la société d'exploitation soient constituées de plusieurs associés qui exercent dans les locaux en question leurs activités professionnelles. Le décès simultané de plusieurs associés étant rarissime, et de plus la société d'exploitation continuant vraisemblablement à fonctionner, il n'est pas rare que le prêteur se contente d'hypothéquer le bien qu'il finance.

b. Cependant, dans le cas où le prêteur exigerait la souscription d'une assurance décès, il convient, encore plus que dans les schémas traditionnels, de surveiller la clause bénéficiaire du capital-décès.

c. En effet, la présence parmi les associés, même usufruitiers, d'un associé personne morale, entraîne l'obligation pour la société civile d'établir une comptabilité commerciale en respectant les contraintes comptables et fiscales. En cas de survenance d'un décès, le versement du capital-décès à la société civile, alors même qu'elle est assujettie à établir une comptabilité commerciale, se transformerait en seconde catastrophe.

d. La perception d'un capital, via une assurance décès, serait en effet assujettie, dans les livres de l'associée, à l'impôt société au taux en vigueur, alors même que ce capital serait destiné en totalité à rembourser l'emprunt. En d'autres termes les associés seraient obligés de financer le tiers du capital ainsi perçu (les textes fiscaux permettent d'étaler sur 5 ans la perception de l'indemnité perçue).

e. C'est pourquoi, il convient d'exiger du prêteur que le bénéficiaire du capital-décès soit une personne physique nommément désignée, quitte à mandater comme séquestre provisoire un notaire chargé (en général, notaire chargé des formalités de déclaration de succession du défunt), à la perception de ce capital, de désintéresser par priorité le prêteur à hauteur du capital restant dû. Il ne faut pas cacher qu'il n'est pas facile, dans la pratique, de faire comprendre ces enjeux à certains de nos « amis les banquiers ».

f. Une autre solution consisterait à inclure dans les statuts une clause indiquant que les revenus exceptionnels, provenant non pas de l'aliénation du bien ou de la perte de substance de la société mais du profit résultant du remboursement de la dette financière, appartiennent au nu-propriétaire ; le revenu dégagé par la disparition entraînerait alors un revenu exceptionnel imposable entre les mains des seuls nus-propriétaires, en l'occurrence, non imposable. Cependant, cette clause n'étant pas validée en doctrine et en jurisprudence, le nantissement par l'établissement préteur de la clause bénéficiaire de l'assurance-décès au bénéfice des héritiers du souscripteur semble une solution bien plus sécurisante.

## G. En conclusion…

**2124**

Voilà un schéma qui permet à toutes les entreprises de financer des locaux dont elle a besoin, tout en permettant à son propriétaire de garder ce bien dans son patrimoine personnel. De plus, cette stratégie combine le triple avantage de consolider les droits de la société d'exploitation, au dirigeant de séparer le bien immobilier des aléas de la vie de l'entreprise, tout en lui permettant d'envisager sereinement, et à moindre coût, la transmission de ce patrimoine à ses héritiers.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.